

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 633/2530

นายสมบุญ อุ่นวงศ์

โจทก์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

ผู้ร้อง

นายจำนงค์ ปาเป้าหรือประสพสุขพิบูล
กับพวก

จำเลย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ผู้
ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการส่งเงินที่อายัดไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 85)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดเงินค่าหุ้นจำนวน 33,300 บาท ของจำเลยที่ 1 และเงินค่าหุ้นจำนวน 20,100 บาท ของจำเลยที่ 2 ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดผู้ร้องไปยังผู้จัดการสหกรณ์ผู้ร้องและให้ส่งเงินค่าหุ้นดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลว่าเงินค่าหุ้นนั้นถือเป็นทุนของสหกรณ์ มิใช่ทรัพย์สินของสมาชิก และเมื่อสหกรณ์ยังไม่เลิกกิจการหรือสมาชิกยังไม่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก เงินทุนของสหกรณ์จึงมิใช่ทรัพย์สินของสมาชิกเงินค่าหุ้นของ

บุคคลทั้งสองมีพันธะต่อสหกรณ์โดยเป็นหลักประกันเงินกู้ที่บุคคลทั้งสองได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปและตามข้อบังคับของสหกรณ์ การจ่ายเงินค่าหุ้นนั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินที่สมาชิกนั้นต้องรับผิดชอบออกก่อน จึงไม่อาจส่งเงินดังกล่าวได้ โจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปฏิบัติตามคำสั่งอายุัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อไป

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,80)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ สุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ